

한 국 국 제 협 력 단 감 사 통 보

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 적극행정면책제도 관련 감사 규정 개정

관계기관 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 자체 「감사규정」 제44조 상에 피감사자가 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위하여 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 그의 행위에 고의나 중대한 과실이 없는 경우 징계 요구 또는 문책 요구 등의 책임을 묻지 않는다는 조항을 두어 적극행정면책제도를 운영하고 있으며, 감사대상자로서 하여금 적극행정면책 신청을 할 수 있도록 신청서 양식을 두고 있다.

다만, 현재 감사시점까지 감사대상자가 적극행정면책을 신청하거나, 감사 직원으로 면책결정을 한 사례는 없었다.

2. 관계법령 및 판단기준

적극행정면책제도는 공직자가 공공의 이익을 위하여 성실하고 적극적으로 업무를 처리한 결과에 대하여 고의나 중대한 과실이 없는 이상 책임을 면제 또는 감경해 주는 제도로, 감사원에서 2009년에 도입하여 2015년에 「감사원법」 제34조의 3에서 이를 법제화하였고 「감사원 감사사무 처리규칙」으로 면책에 대한

구체적인 기준 및 운영절차 등을 마련하였다.

또한, 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2 및 동법 시행령 제13조 제3항에도 그 근거를 두어 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 자체감사기구에서 이를 적용할 수 있도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

적극행정면책제도의 도입 배경은 정책 추진 결과에 대한 불확실성이 증가하고 법·제도가 현실을 따라가지 못하는 경우에 직면한 공직사회에서 창의적·적극적으로 업무를 추진하기보다는 책임을 회피하기 위해 관행적·소극적으로 업무를 처리함에 따라 국민과 기업이 불편을 호소하는 등의 발생 상황을 개척하기 위한 것으로, 적극적으로 일할 수 있는 공직문화를 조성하기 위한 공직자가 그 주체이자 대상이다.

주식회사이자 민간 기업인 (주)○○○○의 경우 감사원 감사를 받는 기관이 아니므로 감사원의 적극행정면책과 무관하며, 「공공감사에 관한 법률」과 그 시행령에서 명시하고 있는 자체감사기구 감사에 도입된 적극행정면책제도 또한 그 취지나 목적, 대상과는 거리가 있다고 할 것이다.

또한 이윤을 추구해야하는 기업의 특성상 불합리한 규제를 개선하거나 공익 사업을 추진하는 등의 적극행정면책 판단 기준이 되는 ‘공공의 이익 증진’이라는 대전제를 충족하기 어렵다.

따라서 (주)○○○○의 현행 「감사규정」은 적극행정면책제도의 실존적인 측면에서 실효성이 있다고 보기 어려우므로 이를 제외하는 등 관련한 개정이 필요하다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

실효성이 있지 않은 제도를 개선할 수 있도록 「감사규정」을 개정하시기 바랍니다. (통보)